

1500684-26.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... CRIMINAL - Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500684-26.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500684-26.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072266/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 23628027 - 07º D.P. GUARULHOS, 911/22/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2072266 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

CLAUDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c.c o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, pois segundo a denúncia (fls. 45/46), no dia 15 de março de 2022, por volta da 01h34, na Estrada das Lavras, nº 938, São João, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o denunciado durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, um relógio medidor de consumo de energia elétrica, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), bem como alguns cabos, pertencentes à vítima Antonio Claudio Andrade dos Santos (auto de exibição e apreensão fls. 7/8 e auto de entrega fls. 9/10).

Narra na denúncia, que com o fim de subtrair o medidor de energia existente no local, o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial situado no endereço acima indicado, durante a madrugada, oportunidade em que, após danificar o quadro de energia elétrica, subtraiu o medidor de energia e alguns cabos que se encontravam ali instalados.

Consta, que os policiais militares foram acionados via COPOM para verificar a ocorrência do crime de furto em estabelecimento comercial, sendo que, ao se dirigirem ao local, perceberam que o réu havia se escondido no interior de um automóvel, o que motivou a sua abordagem.

Consta, outrossim, em revista pessoal, os policiais conseguiram localizar, em poder do denunciado, o medido de energia elétrica e fios, além das ferramentas utilizadas por CLAUDERSON para executar a subtração dos bens. Ao ser indagado pelos milicianos, o denunciado informalmente admitiu a pratica do crime, tendo alegado que objetivava vender o bem para adquirir drogas. Contudo, perante a Autoridade Policial, optou por permanecer em silêncio. (fl.18)

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022. (fl. 49)

O réu fora devidamente citado (fls. 52/53) e apresentou reposta à acusação (fls. 70/72).

Às fls. 77/78 fora mantido a prisão em flagrante convertida em preventiva.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima, duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a parcial procedência, com afastamento da qualificadora e da agravante genérica.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas; b) afastamento da qualificadora, nos termos do art. 158 do CPP, já que não comprovada pelo laudo pericial de fls. 58/62; c) pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; d) confissão, para compensá-la com a reincidência; e) a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa, em razão do ínfimo iter criminis percorrido, destacando que o Réu foi detido no próprio local dos fatos e o bem foi prontamente recuperado; f) o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, por se tratar de furto qualificado (entendimento pacífico do C. STJ), praticado em estabelecimento comercial, onde não havia ninguém repousando; g) regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena a ser aplicada e do tempo de custódia cautelar; h) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP; i) recurso em liberdade; j) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente em parte.

Isto porque o conjunto e provas amealhados no decorrer do processo foram coesos e seguros, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituitosa esta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição, Apreensão e entrega (fls. 07/10).

A autoria é segura.

A vítima Antonio Claudio Andrade dos Santos, dono do estabelecimento comercial, em juízo, disse que foi acionado pela Polícia Militar para cientificação de um furto em seu estabelecimento comercial. Chegando ao local, constatou que o acusado havia danificado o cadeado para subtrair os medidores. Avalia o prejuízo em aproximadamente R\$ 150,00 (seiscentos reais) com eletricitista.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestada de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente

comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Descabida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506164-27.2020.8.26.0576; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 12/04/2022)

Mas não é só.

A testemunha Willian Vieira, em juízo, aduziu que estava em patrulhamento quando foram acionados pelo COPOM acerca de ocorrência de furto de estabelecimento comercial. Quando chegaram ao local dos fatos, depararam-se com o acusado, o qual tentou se esconder dentro de um veículo, tendo sido de pronto abordado. Com ele fora localizado um relógio medidor de consumo de energia elétrica, algumas ferramentas, além de alguns fios. Não havia nada arrombado. O réu disse que estava subtraindo para comprar drogas.

A testemunha Jackson de Oliveira dos Santos, em juízo, apresentou relato no mesmo sentido.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

O réu Clauderson Ribeiro do Nascimento, ouvido em Juízo, confessou a prática delitativa; disse que entrou na loja pulando o muro, que era baixo, e pegou os medidores; disse que o cadeado estava aberto; iria trocar por drogas.

O crime se consumou. Pouco importa, aliás, que o acusado tenha ficado mansa e pacificamente na posse do bem, uma vez que tal requisito é desnecessário para consumação do delito. Vale dizer, para que o furto seja consumado, basta unicamente a inversão da posse, ainda que em breve espaço de tempo. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranqüila e desvigiada do bem. Dessa forma, prevalece, tanto nesta Corte Superior quanto no Supremo Tribunal Federal a teoria da amotio ou apprehensio. (...)” (STJ, HC 413092 / SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, data do julgamento: 21/09/2017.)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. Artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Erro de tipo descaracterizado. Furto que se consuma com a posse da coisa alheia móvel, bastando, para tanto, a sua inversão, ainda venha a ser recuperada em momento imediatamente posterior. Teoria da Apprehensio ou Amotio. Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Rompimento de obstáculo. Qualifica o tipo derivado o ataque ao obstáculo predisposto à proteção do objeto material. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparo. Penas fixadas no mínimo legal. Mantido o regime aberto, bem como a suspensão condicional da execução da pena, o sursis. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0018905-98.2016.8.26.0032; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021)

A majorante da prática em período noturno, apontada pelo representante do Ministério Público, restou sobejamente demonstrada, haja vista o arcabouço probatório amealhado. O acusado se aproveitou do repouso noturno para furtar os objetos indicados acima.

A qualificadora do arrombamento, por outro lado, não foi comprovada, tendo em vista o Laudo Pericial do local do crime (fls. 58/62), e as declarações da vítima e das testemunhas.

Ainda, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência." (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, observo que as circunstâncias do crime são normais se comparadas a casos análogos, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, compenso a reincidência com a confissão do acusado.

Na terceira fase, uma vez que o crime ocorreu em período noturno, majoro a pena em 1/3, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Fixo a pena de multa no mínimo legal.

Considerando-se a reincidência de, entendo que, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, o único regime adequado e suficiente para início do cumprimento da pena ora imposta é o semiaberto.

Pelo mesmo motivo, inviável substituição por penas restritivas de direitos e sursis.

Deixo de condenar na reparação dos danos da vítima, vez que ausentes elementos suficientes para tanto, não bastando o valor declarado pela vítima em Juízo.

Quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que a colocação do réu em regime mais benéfico depende da verificação de dados que não estão ao alcance deste Juízo, sendo certo que a progressão exige que seja avaliado o critério subjetivo (art. 112 da LEP); ademais, cabe ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, III, a, e 111, da Lei nº 7.210/1984.

Considerando que o réu respondeu preso ao processo e tendo em vista a condenação, a prisão preventiva decretada deve de ser mantida, notadamente para, doravante,

garantir-se a aplicação da lei penal. Expeça-se o necessário.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal, a fim de CONDENAR o acusado CLAUDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao acusado o benefício da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Guarulhos, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA